

DERECHO EMPRESARIAL



SESIÓN N°06

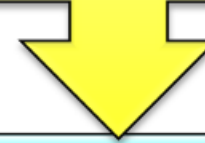


Docente: Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán

TEMAS:

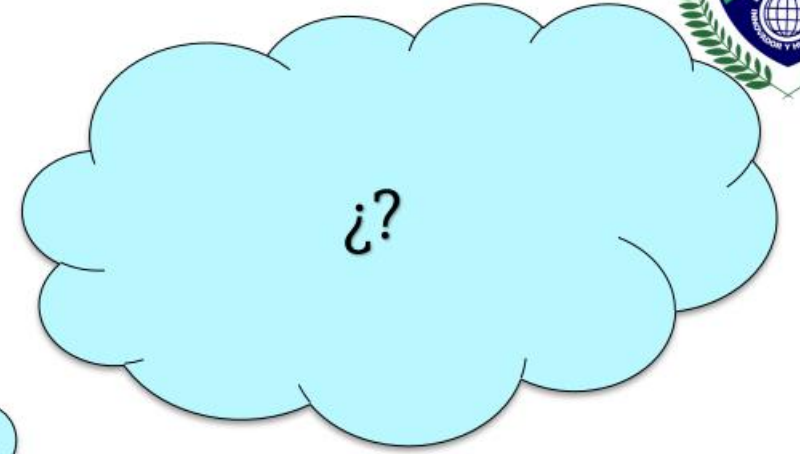
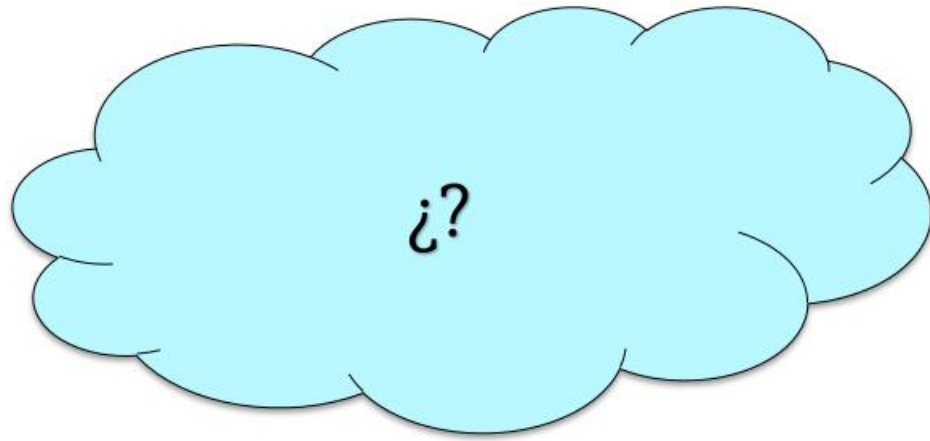


Obligaciones del empleador y derechos del trabajador.



Las sociedades, constitución de empresas en el Perú.

Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán



Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán 7



<https://www.youtube.com/watch?v=5cd9oPh8xkc>

Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán 7

Obligaciones y derechos del trabajador



En el Perú, la relación laboral se encuentra regulada por un conjunto de disposiciones jurídicas que buscan garantizar un equilibrio justo entre las facultades del empleador y los derechos del trabajador. Este marco normativo, sustentado principalmente en la Constitución Política del Perú, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Supremo N°003-97-TR) y la Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece principios y obligaciones que permiten desarrollar vínculos laborales armónicos, sostenibles y respetuosos de la dignidad humana.



Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán

El conocimiento y cumplimiento de estos derechos y deberes es esencial no solo para prevenir conflictos, sino también para fomentar una cultura organizacional basada en la transparencia, el respeto y la productividad.

Para los trabajadores, implica la certeza de que sus esfuerzos serán justamente compensados y que su integridad física, psicológica y moral será protegida.

Para los empleadores, supone contar con instrumentos legales que les permitan organizar, dirigir y supervisar la actividad empresarial de manera eficiente, dentro de los límites que impone la ley.



Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán

Los derechos y obligaciones del trabajador en el Perú comprenden un conjunto de normas legales y constitucionales que regulan el vínculo laboral para garantizar equidad y seguridad entre el empleado y el empleador.



Principales Derechos del Trabajador



Remuneración justa: Recibir un pago puntual y no menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV).

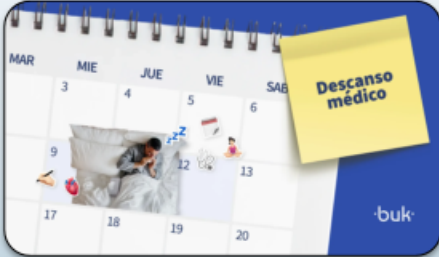


Registro en planilla: Estar inscrito en la planilla electrónica de la empresa desde el primer día de labores.



Jornada de trabajo: Laborar un máximo de 8 horas diarias o 48 horas semanales.

Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán



Descansos remunerados: Gozar de al menos 24 horas consecutivas de descanso semanal y 30 días calendario de vacaciones al año.



Beneficios sociales: Percibir gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y asignación familiar si corresponde.



Seguridad y salud: Contar con un ambiente de trabajo seguro, equipos de protección y seguros obligatorios como SCTR o Vida Ley si realiza actividades de riesgo.

Principales Obligaciones del Trabajador

Cumplimiento de funciones: Realizar el trabajo acordado con diligencia, eficiencia y responsabilidad.

Respeto a las normas: Acatar el reglamento interno, las directrices y las órdenes del empleador.

Seguridad ocupacional: Usar de manera correcta los implementos de seguridad y cumplir con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Confidencialidad: Guardar secreto sobre información reservada o datos sensibles de la empresa.

Asistencia médica: Someterse a los exámenes médicos ocupacionales que exige la ley de acuerdo con el puesto.

Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán

Obligaciones y derechos del empleador



Tal como lo explica **Ferro Delgado**, el empleador cuenta con un poder de dirección que se encuentra reconocido en la Constitución y se expresa en la titularidad de la actividad económica y en la decisión o selección del personal.

En el marco de este reconocimiento constitucional, la doctrina expresa que como titular de la actividad productora, el empleador tiene agencia sobre el personal que contrata, respecto a la organización, reglamentación, fiscalización y sanción.



Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán

Los derechos del empleador son las facultades para dirigir, organizar y supervisar el trabajo, mientras que sus obligaciones consisten en pagar la remuneración, brindar seguridad y cumplir con los beneficios de ley.

Derechos del Empleador

Facultad directiva:
Organizar, distribuir y dar instrucciones sobre las labores que debe realizar el trabajador.

Facultad de fiscalización:
Supervisar el cumplimiento de las tareas y el rendimiento del personal.

Potestad disciplinaria:
Aplicar sanciones justas y proporcionales (como amonestaciones o suspensiones) ante faltas o incumplimientos.

Modificación de condiciones:
Ajustar aspectos no esenciales de la prestación laboral según las necesidades de la empresa (bajo criterios de razonabilidad).

Obligaciones del Empleador



Pago puntual:
Abonar el salario o remuneración acordada en los plazos establecidos.



Seguridad y salud:
Proveer un ambiente de trabajo seguro, proveer equipos de protección y cumplir con las normas de prevención de riesgos.



Seguridad social y pensiones: Afiliar al trabajador a los sistemas de salud y fondos de pensiones correspondientes según la legislación local.



Beneficios y descansos: Otorgar el descanso vacacional, las jornadas máximas legales y los beneficios sociales obligatorios.



Registro y formalización:
Inscribir al trabajador en los registros formales de la entidad de fiscalización laboral o tributaria desde el primer día de labores.

Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán

Constitución de empresas en el Perú

Pasos para Constituir una Empresa en Perú

Elige el tipo de empresa

Lo primero es decidir qué tipo de empresa deseas constituir: una empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL), una sociedad anónima cerrada (SAC), o una micro y pequeña empresa (MYPE).



Busca y reserva un nombre

Accede al portal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y verifica la disponibilidad del nombre de tu empresa.



Redacta la minuta

La minuta es un documento legal que establece la constitución de tu empresa. Debe ser redactado por un abogado e incluir información clave como el tipo de empresa, las actividades económicas y los datos de los socios.



Habilita tu libro de actas y abre cuentas bancarias

Una vez registrada, abre una cuenta bancaria a nombre de tu empresa y asegúrate de contar con los libros contables que la ley exige.



Obtén tu RUC en SUNAT

Inscribe tu empresa en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). El RUC es indispensable para emitir comprobantes de pago y operar legalmente.



Registra tu empresa en SUNARP

Lleva la minuta a una notaría para su firma y posterior inscripción en la SUNARP. Este paso formaliza la existencia legal de tu empresa.

Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán

Beneficios de Formalizar tu Empresa



Acceso a crédito, la formalización te permite acceder a financiamiento de bancos y entidades financieras.



Protección legal, al constituir una empresa, separas tus bienes personales de los de tu empresa, lo que te protege en caso de problemas legales o financieros.



Mayor credibilidad, las empresas formalizadas son más confiables para clientes y proveedores, lo que puede traducirse en mayores oportunidades comerciales.



Participación en licitaciones, la formalización te permite participar en licitaciones públicas y trabajar con grandes empresas que exigen formalidad.

ESPACIO PRÁCTICO



ACTIVIDAD:

- 1.-
- 2.-



¡Gracias!



Mg. Juan Carlos Alcántara Farfán